

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДЕРЯ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА (РНОКПП 3369313966), що іменується надалі “Виконавець”, з однієї сторони, та особа, яка приєдналась до цього Договору шляхом прийняття пропозиції укласти цей Договір на умовах, визначених Виконавцем, що іменується надалі “Замовник”, з іншої сторони, надалі разом – “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, виражаючи свою вільну волю та керуючись нормами чинного законодавства України, уклали цей Договір про надання послуг (надалі – “Договір”) про наступне:

Цей Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) фізичним особам або фізичним особам-підприємцям укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Замовлення (запит на отримання послуги) саме по собі не є акцептом цього Договору. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту акцепту, визначеного у п. 1.2.

До моменту акцепту Виконавець має право відмовити у прийнятті замовлення без пояснення причин. Після акцепту відмова Виконавця від виконання послуги можлива лише з підстав, передбачених цим Договором, і тягне за собою повернення отриманої оплати відповідно до п. 4.6.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є публічною офертою відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.

1.2. Акцептом цього Договору є одна з наступних дій Замовника:

- оплата послуг;
- письмове підтвердження згоди з умовами в переписці (Telegram, інші месенджери).

1.3. Договір вважається укладеним з моменту вчинення Замовником дії, визначеної у п. 1.2, і саме з цього моменту Сторони набувають прав та обов'язків, передбачених цим Договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає послуги у сфері:

- бухгалтерського обліку;
- оподаткування;
- підготовки та подання звітності;
- консультацій з ведення обліку господарської діяльності.

2.2. Формат надання послуг:

- переписка в соціальних мережах чи діалоговому вікні в месенджерах Виконавця;
- оффлайн зустріч;
- онлайн дзвінок;
- підготовка документів.

2.3. Обсяг, строки та вартість погоджуються в переписці.

2.4. Строки подання звітності фіксуються в переписці.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Запит через Telegram або інші канали зв'язку.

3.2. Після узгодження обсягу, строків та вартості — оплата.

3.3. Послуги надаються після надходження оплати.

3.4. Результат надання послуг: консультації, підготовлена звітність, інші погоджені матеріали.

3.5. Обов'язки Замовника

Замовник зобов'язується своєчасно надавати всі документи, дані та доступи у погоджені строки.

Замовник підтверджує отримання та повноту наданих документів у переписці або іншим письмовим способом.

3.6. Строки та відповідальність за затримки

У разі порушення Замовником погоджених строків надання інформації, строки виконання послуг переносяться відповідно;

Виконавець не несе відповідальності за затримки, спричинені несвоєчасним наданням інформації Замовником;

Виконавець не відповідає за штрафи, що виникли внаслідок таких затримок з боку Замовника.

3.7. Пріоритетність виконання

У разі затримки з боку Замовника Виконавець має право змінити черговість виконання робіт стосовно інших замовлень.

3.8. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити та яким не могли запобігти розумними заходами, зокрема: стихійні лиха, війна, воєнні дії, надзвичайний або воєнний стан, рішення органів державної влади, що унеможливають виконання зобов'язань. Настання форс-мажорних обставин підтверджується в порядку, передбаченому законодавством України, зокрема сертифікатом Торгово-промислової палати України.

Тимчасові технічні перебої зв'язку або доступу до сервісів самі по собі не вважаються форс-мажорними обставинами, проте Виконавець вживає розумних заходів для якнайшвидшого відновлення надання послуг та повідомляє Замовника про затримку.

4. ОПЛАТА

4.1. Вартість послуг визначається індивідуально та погоджується в переписці.

4.2. Оплата здійснюється на рахунок ФОП за реквізитами або посиленням, наданим Виконавцем.

4.3. Оплата послуг є підтвердженням згоди Замовника з умовами цього Договору.

4.4. Виконавець розпочинає надання послуги тільки після підтвердження надходження оплати або погодженого авансу.

4.5. У разі відмови Замовника від послуг після початку їх надання Виконавцем, сплачені кошти не повертаються, якщо інше не погоджено Сторонами додатково.

4.6. У разі неможливості надання послуги з боку Виконавця (відмова Виконавця після акцепту, неможливість виконання з причин, що залежать від Виконавця) сплачені Замовником кошти повертаються Замовнику в повному обсязі протягом 7 (семи) робочих днів з дня, коли стало відомо про неможливість надання послуги, за вирахуванням вартості фактично наданої частини послуги, якщо така частина була надана та прийнята Замовником.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Виконавець відповідає за якість послуг, що надаються за цим Договором.

5.2. У разі допущення Виконавцем помилки, що призвела до накладення на Замовника штрафних санкцій з боку контролюючих органів, Виконавець компенсує Замовнику суму такого штрафу.

5.3. Виконавець не відповідає за наслідки, спричинені:

- недостовірними даними, наданими Замовником;
- несвоєчасним наданням інформації Замовником;
- діями Замовника з матеріалами, отриманими від Виконавця.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Загальні положення

Замовник, приймаючи умови цієї оферти, надає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та надає Виконавцю доступ до інформації, документів і матеріалів, необхідних для надання послуг за цим Договором.

6.2. Конфіденційність переданої інформації

Усі дані, документи, доступи та матеріали, які Замовник передає Виконавцю для надання послуг за цим Договором (зокрема, але не виключно: персональні дані, реквізити, фінансова та податкова інформація, доступи до електронних кабінетів та сервісів), є конфіденційною інформацією.

Виконавець зобов'язується:

- використовувати отриману інформацію виключно з метою надання послуг за цим Договором;
- не розголошувати та не передавати отриману інформацію третім особам, крім випадків, передбачених п. 6.5 цього Договору;
- вживати розумних заходів для захисту отриманої інформації від втрати, несанкціонованого доступу чи розголошення;
- видалити або повернути отримані доступи та матеріали після завершення співпраці або на письмовий запит Замовника, якщо інше не вимагається законодавством.

6.3. Мета обробки даних

- надання послуг за цим Договором;
- підготовка та подання звітності;
- ведення обліку господарської діяльності Замовника;
- комунікація між Сторонами;
- виконання вимог чинного законодавства.

6.4. Зберігання даних

Дані зберігаються у хмарних сервісах, месенджерах та на електронних носіях Виконавця з обмеженим доступом протягом строку, необхідного для надання послуг та виконання вимог законодавства, після чого підлягають видаленню.

6.5. Передача даних третім особам

Передача отриманих даних третім особам можлива лише:

- у випадках, передбачених законодавством України;
- за письмовою згодою Замовника;
- у межах, необхідних для виконання послуг за цим Договором (наприклад, державним органам у процесі подання звітності).

6.6. Права Замовника як суб'єкта персональних даних

Замовник має право: отримувати інформацію про обробку своїх персональних даних; вимагати виправлення або видалення своїх даних; відкликати згоду на обробку персональних даних. Для реалізації цих прав Замовник звертається до Виконавця за контактними даними, зазначеними у розділі 8 цього Договору.

6.7. Захист інтелектуальної власності

Усі консультації, методики, шаблони документів, електронні файли та інші матеріали, створені Виконавцем у процесі надання послуг, є інтелектуальною власністю Виконавця. Замовник має право використовувати такі матеріали виключно для власних внутрішніх потреб і не має права передавати, публікувати, копіювати чи передавати їх третім особам без письмової згоди Виконавця.

6.8. Відповідальність Замовника за безпеку власного доступу

Замовник зобов'язаний самостійно забезпечувати безпечне використання власних пристроїв, паролів та засобів доступу. Виконавець не відповідає за наслідки, що виникли внаслідок недбалості Замовника щодо безпеки власного доступу.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Переписка Сторін у месенджерах має юридичну силу та може використовуватись як доказ погодження умов співпраці.

7.2. Виконавець має право вносити зміни до цієї оферти. Зміни набирають чинності з моменту публікації нової редакції та не застосовуються до замовлень, акцептованих до моменту внесення таких змін.

7.3. Усі спори, що виникають у зв'язку з цим Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7.4. До відносин Сторін, не врегульованих цим Договором, застосовується чинне законодавство України.

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Деря Олена Миколаївна

РНОКПП: 3369313966

м. Суми, вул. Польська, буд. 13, кв. 73

Тел: +380500889244

Telegram: <https://t.me/alenaderia>

Email: deria.elena@gmail.com